LEI MUNICIPAL Nº 1.518/2023
DE 04 DE DEZEMBRO DE 2023

Cria a Coordenadoria Municipalde Defesa Civil (COMDEC), O Fundo Municipal de Defesa Civil (FUMDEC), O Conselho Municipal de Defesa Civil(COMUDEC), O Núcleo de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC) do Município de Muliterno/RS, e dá outras providências.

CAPÍTULO I
DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Seção I – Da Finalidade

Art. 1º Fica criada a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - **COMDEC** - no Município de Muliterno, órgão subordinado diretamente ao Gabinete do Prefeito, com a finalidade de coordenar, em nível municipal, as ações de Defesa Civil nos períodos de normalidade e anormalidade.

Seção II–Dos Conceitos Legais

Art. 2º Para fins desta Lei denomina-se:

I - Defesa Civil: o conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas, destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservar o moral da população e restabelecer a normalidade social.

II – Desastre: o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais e conseqüentes prejuízos econômicos e sociais.

III - Situação de Emergência: é declarada pelo Prefeito Municipal ante a eminência ou desencadeamento de um fenômeno anormal e adverso, sendo necessária à conjugação de esforços da comunidade ou atuação em regime especial de trabalho dos órgãos responsáveis pelos erviço público com vistas a evitar ou restringir os danos provocadospor tal fenômeno.

IV - Estado de Calamidade Pública - o reconhecimento pelo Poder Público de situação anormal, provocada por desastre, causando sérios danos à comunidade afetada, inclusive à incolumidade ou à vida de seus integrantes.

Prefeitura Municipal de MULITERNO
JUNTOS FAZEMOS MAIS!
Rua 20 de Março, 156 - Muliterno-RS - CEP 99.990-000
Fone: (54) 3386-1111 e (54) 3386-1113
e-mail: muliterno@muliterno-rs.com.br - site:www.muliterno.gov.br

Seção III – Da Competência

Art. 3º A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa Civil.

Art. 4º À COMDEC compete:

I - planejar, articular, coordenar e gerenciar ações de Defesa Civil em nível municipal;

II - promover a ampla participação da comunidade nas ações de Defesa Civil, especialmente nas atividades de planejamento e ações de resposta a desastres e reconstrução;

III - elaborar e programar planos diretores, planos de contingência e planos de operações de Defesa Civil, bem como projetos relacionados com o assunto;

IV - elaborar plano de ação anual objetivando atendimento de ações em tempo de normalidade, bem como em situações emergenciais, com a garantia de recursos do orçamento municipal;

V - prover recursos orçamentários próprios necessários às ações relacionadas com a minimização de desastres e com o restabelecimento da situação de normalidade, para serem usados como contrapartida da transferência de recursos da União e do Estado de acordo com a legislação vigente;

VI - capacitar recursos humanos para as ações de Defesa Civil e promover o desenvolvimento de associações de voluntários, buscando articular ao máximo a atuação conjunta com as comunidades apoiadas;

VII - promover a inclusão dos princípios de Defesa Civil nos currículos escolares da rede municipal de ensino fundamental e médio, proporcionando apoio à comunidade docente no desenvolvimento de material didático-pedagógico para esse fim;

VIII - vistoriar edificações e áreas de risco e promover ou articular a intervenção preventiva, o isolamento e a evacuação da população de áreas de risco intensificado e das edificações vulneráveis, mediante assessoramento técnico por profissional habilitado pertencente ao quadro de funcionários da Prefeitura ou contratado por ela;

IX - implantar banco de dados, elaborar mapas temáticos sobre ameaças múltiplas, vulnerabilidade e mobiliamento do território, ponderar níveis de risco e inventariar os recursos existentes no território e disponíveis para o apoio às operações;

X - analisar e recomendar a inclusão de áreas de risco no plano diretor estabelecido no § 1º do artigo 182 da Constituição da República Federativa do Brasil;

XI – manter o órgão estadual de Defesa Civil e o Órgão Federal de Defesa Civil informados sobre a ocorrência de desastres e sobre as atividades de Defesa Civil;

XII - realizar exercícios simulados com a participação da população para treinamento das equipes e aperfeiçoamento dos planos de contingência;

XIII - proceder à avaliação de danos e prejuízos das áreas atingidas por desastres e ao preenchimento dos formulários de Notificação Preliminar de Desastres – NOPRED, de Avaliação de Danos – AVADAN e de Declaração Municipal de Atuação Emergencial – DEMATE, ou outro documento equivalente determinado pelo Sistema Nacional de Defesa Civil;

Prefeitura Municipal de MULITERNO
JUNTOS FAZEMOS MAIS!
Rua 20 de Março, 156 - Muliterno-RS - CEP 99.990-000
Fone: (54) 3386-1111 e (54) 3386-1113
e-mail: muliterno@muliterno-rs.com.br - site:www.muliterno.gov.br

XIV - propor à autoridade competente a decretação de situação de emergência ou de estado de calamidade pública, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Defesa Civil - COMUDEC;

XV - vistoriar periodicamente, locais e instalações adequadas a abrigos temporários, disponibilizando as informações relevantes à população;

XVI - coordenar a coleta, a distribuição e o controle de suprimentos em situações de desastres;

XVII - planejar a organização e a administração de abrigos provisórios para a assistência à população em situação de desastre;

XVIII - participar dos Sistemas previstos na Lei nº 12.340, de 1º de dezembro de 2010, ou outra legislação vigente, promovendo a criação e a interligação de centros de operações e incrementar as atividades de monitorização, alerta e alarme com o objetivo de otimizar a previsão de desastres;

XIX - promover a mobilização comunitária e a implantação de Núcleos Comunitários de Prevenção e Defesa Civil - NUPDEC, ou entidades correspondentes, especialmente nas escolas de nível fundamental e médio e em áreas de riscos intensificados e, ainda, em implantar programas de treinamento de voluntários;

XX - implementar os comandos operacionais a serem utilizados como ferramenta gerencial para comandar, controlar e coordenar as ações emergenciais em circunstâncias dedesastres;

XXI - articular-se com as Regionais Estaduais de Defesa Civil - REDEC ou órgãos correspondentes e participar ativamente dos Planos de Apoio Mútuo - PAM, de acordo com o princípio de auxílio mútuo intermunicipal;

XXII - criar Distritais de Defesa Civil ou órgãos correspondentes como parte integrante de sua estrutura e estabelecer suas atribuições com a finalidade de articular e executar as ações de defesa civil nas áreas específicas em distritos, bairros ou localidades do Município;

XXIII - Exercer o controle e fiscalização das atividades capazes de provocar desastres, dentro de seus limites legais.

Seção IV – Da Estrutura

Art. 5º A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC estrutura-se em:

I - Coordenador;
II - Coordenador Adjunto;
III - Equipe técnica;
IV - Equipe operacional.

§ 1° O Coordenador Municipal de Defesa Civil constitui-se em cargo de livre escolha e nomeação do Prefeito Municipal.

§ 2° O Chefe do Poder Executivo Municipal em conjunto com o Coordenador Municipal de Defesa Civil apresentará a relação dos membros que, por designação ou convite, integrarão a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, que serão nomeados, através de Decreto pelo Prefeito Municipal.

§ 3° Cabe ao Coordenador Municipal de Defesa Civil designar grupos de

Prefeitura Municipal de MULITERNO
JUNTOS FAZEMOS MAIS!
Rua 20 de Março, 156 - Muliterno-RS - CEP 99.990-000
Fone: (54) 3386-1111 e (54) 3386-1113
e-mail: muliterno@muliterno-rs.com.br - site:www.muliterno.gov.br

trabalho especiais ou específicos para preparar, desenvolver ou avaliar as ações pertinentes à Defesa Civil.

Art. 6º Os integrantes da COMDEC poderão ser deslocados de suas funções normais sem ônus aos cofres públicos, exceto com relação a custos relacionados com deslocamentos e capacitação.

§ 1º Toda atividade desenvolvida em prol da Defesa Civil é considerada "serviço público relevante", devendo constar nos assentamentos funcionais do servidor.

§ 2º A COMDEC promoverá a mobilização comunitária para implantação de Núcleos Comunitários de Defesa Civil – NUPDECs.

Art. 7º Os NUPDECs constituem associações comunitárias e seus membros são escolhidos pela comunidade.

Art. 8º São atribuições dos NUPDECs:

I - incentivar a educação preventiva;

II - organizar e executar campanhas;

III - cadastrar os recursos e os meios de apoio existentes na comunidade;

IV - coordenar e fiscalizar o material estocado e sua distribuição;

V - elaborar planos de chamada, sistemas de alerta e alarme, e promover exercícios simulados;

VI - colaborar com a COMDEC na execução das ações de Defesa Civil;

VII - promover uma conscientização e a mudança cultural no que se refere à segurança, a qualidade de vida e a percepção do risco;

VIII - estimular a participação dos indivíduos nas ações de segurança social e preservação ambiental;

IX - buscar, junto à comunidade, soluções para mitigar os desastres;

X - priorizar as ações de prevenção, como forma de reduzir as conseqüências dos desastres;

XI - preparar as comunidades locais para colaborar nos momentos de acidentes e desastre.

Seção V – Do Planejamento Orçamentário e dos Recursos

Art. 9° As ações de prevenção, preparação, resposta e reconstrução na área da Defesa Civil constarão de dotações orçamentárias próprias na Lei Orçamentária Anual, bem como em programas específicos no Plano Plurianual - PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.

Art. 10 Os recursos da Defesa Civil serão destinados a:

I - financiar, total ou parcialmente, programas, projetos e serviços de prevenção e recuperação de desastres e cenários atingidos, de acordo com as metas da COMDEC, responsável pela execução da Política Municipal de Defesa Civil;

II - custear prestação dos serviços na área da Defesa Civil;

III - custear a construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis, seja em caráter preventivo, de resposta aos desastres ou para reabilitação dos cenários

Prefeitura Municipal de MULITERNO
JUNTOS FAZEMOS MAIS!
Rua 20 de Março, 156 - Muliterno-RS - CEP 99.990-000
Fone: (54) 3386-1111 e (54) 3386-1113
e-mail: muliterno@muliterno-rs.com.br - site:www.muliterno.gov.br

atingidos, assim como para a prestação de serviços de Defesa Civil nas Situações de Emergência e Estado de Calamidade Pública;

IV - adquirir material permanente e de consumo, assim como outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas e das ações de Defesa Civil, inclusive da COMDEC e dos NUPDECs.

Art. 11 Os bens adquiridos com os recursos da Defesa Civil constituirão patrimônio do Município, com uso exclusivo para essa finalidade.

CAPÍTULO II
DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Art. 12 Cria o Fundo Municipal de Defesa Civil - **FUMDEC**, de natureza contábil e financeira, com o objetivo de centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os programas destinados às ações depreparação, de prevenção, de socorro, de assistência e de recuperação em áreas atingidas por desastres ocorridos no Município.

Parágrafo Único - O FUMDEC deverá se constituir em unidade orçamentária autônoma, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.

Art. 13 Constituem recursos financeiros do Fundo Municipal de Defesa Civil-FUMDEC:

I - os aprovados em lei municipal e constantes do orçamento;

II - os auxílios e subvenções específicos, concedidos por órgãos públicos federais, estaduais e por pessoas jurídicas de direito privado;

III - as doações realizadas por órgãos públicos ou entidades privadas, nacionais ou internacionais;

IV - os provenientes de financiamentos obtidas em instituições financeiras oficiais ou privadas, nacionais ou internacionais;

V - os rendimentos das aplicações financeiras de sua disponibilidade;

VI - as doações de pessoas físicas ou jurídicas;

VII - outras receitas destinadas direta eexclusivamente às ações de Defesa Civil.

Seção I – Das Aplicações dos Recursosdo FUMDEC

Art. 14 As aplicações dos recursosdo FUMDEC serão destinadas a ações preventivas, de socorro e recuperativas, vinculadas aos programas de Defesa Civil, que contemplem:

I - Desenvolvimento de ações preventivas, desde que constantes do Plano de Aplicação dos Recursos do Fundo, em consonância com a Política Municipal de Defesa Civil, seus Programas e Planos, aprovados pelo Conselho Municipal de Defesa Civil, tais como:

a) elaboração dos planos de Defesa Civil, de contingência e de operações;

Prefeitura Municipal de MULITERNO
JUNTOS FAZEMOS MAIS!
Rua 20 de Março, 156 - Muliterno-RS - CEP 99.990-000
Fone: (54) 3386-1111 e (54) 3386-1113
e-mail: muliterno@muliterno-rs.com.br - site:www.muliterno.gov.br

b) estudos sobre ameaças, vulnerabilidades e riscos;
c) elaboração de mapas de risco, de recursos institucionais e de instalações;
d) elaboração e implantação de sistemas de informação e monitoramento;
e) capacitação de recursos humanos, inclusive de voluntários e de núcleos comunitários de Defesa Civil;
f) cadastramento de áreas e de população em situação de risco;
g) campanhas, cartilhas e palestrasde conscientização;
h) organização de postos de comando e de abrigos;
i) pagamento de prestação de serviço, de execução de obra ou fornecimento de bens, nas hipóteses de situação de emergência e estado de calamidade pública, assim declarada pelo Poder Executivo Municipal;
j) aquisição de bens de consumo e de capital para ações de socorro, de assistência e de reconstrução;
II - Em caso de desastre:
a) Para o suprimento de:
1 - alimentos;
2 - água potável;
3 - medicamentos, material de primeiros socorros e artigos de higiene individual e asseio corporal;
4 - material de construção, quando se destinar à reconstrução de imóveis atingidos por desastre;
5 - roupas e agasalhos;
6 - material de estacionamento ou de abrigo, utensílios domésticos e outros;
7 - material necessário à instalação e operacionalização e higienização de abrigos emergenciais;
8 - combustível, óleos e lubrificantes;
9 -equipamentos para resgate;
10 - material de limpeza, desinfecção e saneamento básico emergencial;
b) apoio logístico às equipes empenhadas nas operações;
c) material de sepultamento;
d) pagamento de serviços relacionados com:
1- restabelecimento emergencial dos serviços básicos essenciais;
2 - outros serviços de terceiros;
3 - transportes;
4 - a desobstrução desmonte de estruturas definitivamente danificadas e remoção de escombros.
e) reembolso de despesas efetuadas por entidades públicas ou privadas prestadoras de serviços e socorros;
f) pagamento de servidor público ou vencimentos de servidor contratado por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público vinculada à situação de emergência e estado de calamidade pública, assim declarada pelo Poder Executivo Municipal.

Prefeitura Municipal de MULITERNO
JUNTOS FAZEMOS MAIS!
Rua 20 de Março, 156 - Muliterno-RS - CEP 99.990-000
Fone: (54) 3386-1111 e (54) 3386-1113
e-mail: muliterno@muliterno-rs.com.br - site:www.muliterno.gov.br

Seção II – Da Supervisão e Controle

Art. 15 O FUMDEC é vinculado ao Órgão Municipal de Defesa Civil e será por este administrado.

CAPÍTULO III
DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Art. 16 Cria o Conselho Municipal de Defesa Civil - COMUDEC, órgão consultivo e de participação comunitária na Administração Municipal, integrante do Sistema Municipal de Defesa Civil, vinculado ao Gabinete do Prefeito, com a finalidade de propor, deliberar, fiscalizar e supervisionar as políticas públicas de Defesa Civil, bem como, deliberar e fiscalizar sobre a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Defesa Civil de Muliterno - FUMDEC.

Art. 17 Compete ao Conselho Municipal de Defesa Civil:

I - estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração e execução dos programas, planos e ações de Defesa Civil;

II - deliberar sobre políticas, programas, planos e ações referentes à Defesa Civil Municipal;

III - reunir-se mediante a convocação do seu Presidente, do Coordenador Municipal de Defesa Civil ou do Prefeito Municipal, ou ainda por decisão da maioria absoluta do conselho, devendo a convocação ser feita com no mínimo, 24 horas de antecedência, exceto em situações de calamidade ou emergência;

IV - examinar e supervisionar a pauta das temáticas de Defesa Civil no município, confeccionando o plano de aplicação dos recursos;

V - propor a destinação de recursos orçamentários ou de outras fontes, internas ou externas, para atender os programas de Defesa Civil;

VI - fiscalizar a realização de obras e ações de prevenção, assim como analisar a prestação de contas do Fundo Municipal de Defesa Civil de Muliterno - FUMDEC, verificando sua compatibilidade com o Plano de Aplicação;

VII - elaborar o seu Regimento Interno, submetendo ao Prefeito Municipal que o instituirá por decreto.

Parágrafo Único - Compete, ainda, ao COMUDEC a supervisão financeira do FUMDEC – Fundo Municipal de Defesa Civil de Muliterno, nela compreendidas a elaboração de cronograma financeiro, a elaboração de sua proposta orçamentária anual, a definição sobre a forma de aplicação das disponibilidades transitórias de caixa e a análise da prestação de contas e demonstrativos financeiros do FUMDEC.

Art. 18 O Conselho Municipal de Defesa Civil – COMUDEC compõe-se de 10 (dez) membros titulares e 10 (dez) suplentes, sendo que o suplente do Coordenador será o Coordenador adjunto, assim distribuídos:

I - O Coordenador Municipal de Defesa Civil.

II – 05 (cinco) representantes do Poder Executivo, a saber:

a) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos;

b) 01 (um) representante da Secretaria Municipal da Saúde;

Prefeitura Municipal de MULITERNO
JUNTOS FAZEMOS MAIS!
Rua 20 de Março, 156 - Muliterno-RS - CEP 99.990-000
Fone: (54) 3386-1111 e (54) 3386-1113
e-mail: muliterno@muliterno-rs.com.br - site:www.muliterno.gov.br

c) 01 (um) representante da Secretaria Municipal da Agricultura, Fomento Econômico e Meio Ambiente;

d) 01 (um) representante da Secretaria Municipal da Admistração;

e) 01(um) representante da Secretaria da Assistência e Bem-Estar Social.

III – 04 (quatro) representantes da Sociedade Civil, a saber:

a) 01 (um) representantedo escritório municipal da EMATER/RS-ASCAR;

b) 01 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais;

c) 01 (um) representante dos Grupos dos Idosos;

01(um) representante do Esporte Clube Juventude.

§ 1° Os Conselheiros serão nomeados por ato do Prefeito Municipal.

§ 2º O madato do Conselho será de 02 (dois) anos, admitida recondução.

§ 3° No prazo de 30 (trinta) dias, após sua instalação, o Conselho Municipal de Defesa Civil elegerá sua diretoria, que será composta pelo Presidente, Vice-Presidente, e Secretário.

Art. 19 O COMUDEC poderá instituir câmaras temáticas permanentes ou grupos de trabalho, de caráter temporário, para estudar e propor ações específicas.

Art. 20 Os Conselheiros suplentes substituirão os titulares nos seus impedimentos.

Art. 21 Os membros do Conselho não receberão qualquer tipo de remuneração pelo desempenho dessa função, que será considerada de relevante interesse público.

Parágrafo Único - Na hipótese de deslocamento, quando a serviço ou representando o COMUDEC, o município arcará com as despesas de transporte, hospedagem e alimentação.

Art. 22 Não poderá exercer a condição de representante de entidade, efetivo ou suplente, quem for detentor de mandato eletivo.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 23 O estado de calamidade pública e a situação de emergência, observados os critérios estabelecidos pelo Sistema Nacional de Defesa Civil, serão declarados por decreto do Poder Executivo.

Art. 24 Coordenadoria Municipal de Defesa Civil deverá promover o apoio operacional e logístico necessário ao funcionamento do COMUDEC, devendo arquivar documentos e realizar os demais procedimentos administrativos necessários ao seu regular funcionamento.

Art. 25 O Poder Executivo Municipal deverá promover a capacitação dos integrantes da Cooredenadoria da Defesa Civil e dos aos integrantes do COMUDEC.

Art. 26 As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias específicas.

Prefeitura Municipal de MULITERNO
JUNTOS FAZEMOS MAIS!
Rua 20 de Março, 156 - Muliterno-RS - CEP 99.990-000
Fone: (54) 3386-1111 e (54) 3386-1113
e-mail: muliterno@muliterno-rs.com.br - site:www.muliterno.gov.br

Art. 27 Esta Lei será regulamentada por ato do Prefeito Municipal, no que couber.

Art. 28 Esta Lei entra em vigor a contar de sua publicação.

Art. 29 Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 1.507, de 15 de agosto de 2023.

Gabinete do Prefeito de Muliterno, 04 de Dezembro de 2023.

FLAVIO PITTON
Prefeito Municipal em Exercício

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

ELTON DEON
CHEFE DE GABINETE

Prefeitura Municipal de MULITERNO
JUNTOS FAZEMOS MAIS!
Rua 20 de Março, 156 - Muliterno-RS - CEP 99.990-000
Fone: (54) 3386-1111 e (54) 3386-1113
e-mail: muliterno@muliterno-rs.com.br - site:www.muliterno.gov.br